

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION FIJANDO POSICION EN CUANTO A LA “MOCIÓN EN OPOSICIÓN A
EXPEDICIÓN DE ÓRDENES...” PRESENTADA POR LA CFSE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que
suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

La CFSE solicita dejar sin efecto las citaciones emitidas a la OGPe y al Municipio
Autónomo de Carolina, aduciendo (i) falta de emplazamiento y (ii) ausencia de
“determinación final” en las pre-consultas. Su oposición ignora que **fue este Honorable
Tribunal** quien, en la vista de estatus del **15 de abril de 2025**, ordenó la preparación de un
proyecto de citación para ambas agencias y, el **6 de mayo de 2025**, expidió las citaciones
correspondientes.

Las citaciones ya fueron **debidamente diligenciadas**; se aneja constancia de su
entrega. Pretender ahora su anulación equivale a pedir la revocación implícita de una orden
anterior del Tribunal sin fundamento procesal ni factual. Lo que realmente persigue la CFSE
es **obstaculizar el descubrimiento de hechos** relativos a la concesión (o ausencia) de
permisos y al estado de las pre-consultas, información esencial para la adjudicación del
injunction solicitado. Resulta evidente que, ante la **aparente ausencia de transparencia en
el trámite seguido por la OGPe**, el CFSE procura evitar que la información salga a la luz en
la vista señalada para el 20 de mayo.

II. TRASFONDO PROCEDIMENTAL RELEVANTE

1. A raíz de la **Moción Informativa Urgente** de ELI (radicada el 1 de mayo de 2025) se evidenció que la OGPe había emitido resoluciones denegatorias de intervención sin considerar el peritaje de la parte demandante ni la orden de este Honorable Tribunal. Se trata del dueño del edificio que la CFSE intenta que se deje fuera del trámite de preconsultas.

2. **Resulta, por decir lo menos, insólito lo ocurrido en este caso:** primero, la notificación de la preconsulta se hizo de manera no simultánea y casi dos semanas después de presentada obviando lo ordenado por este Tribunal; segundo, la OGPe de igual manera ignoró la orden expresa de este Honorable Tribunal y no atendió los planteamientos ni intervención presentada; y, tercero, la CFSE, quien redactó y radicó la propia preconsulta, pretende ahora que se emita dicho documento como condición previa para citar a la OGPe y que no se cite a Carolina. Todo ello **proyecta la apariencia de un proceso orquestado y dirigido por la CFSE**, corporación pública interesada en el desenlace de este litigio. En la vista anterior, el propio perito de la CFSE confirmó que **dos pre-consultas fueron referidas al Municipio de Carolina**, hecho que motivó la orden judicial de citación.

3. El **10 de mayo de 2025**, la Secretaría diligenció las citaciones (OGPe y Municipio de Carolina) programando su comparecencia para la vista señalada del 20 de mayo de 2025.

4. El **9 de mayo de 2025**, la CFSE radicó la **Moción en Oposición** ahora replicada, solicitando revocar las citaciones.

5. El Tribunal ya ponderó la pertinencia de la comparecencia de la OGPe y del Municipio de Carolina y **ordenó** su citación (Sumac 67). Una moción de reconsideración *sui generis* presentada por la CFSE **fuera del término reglamentario** no puede desplazar esa determinación, máxime cuando las citaciones ya fueron diligenciadas.

6. **El emplazamiento y la citación cumplen funciones distintas** La CFSE confunde dos instituciones procesales:

- **Emplazamiento** – requisito para adquirir jurisdicción *in personam* sobre un demandado (Regla 4 de Procedimiento Civil).
- **Citación** – medio para compeler presencia o producción de prueba de cualquier persona (o entidad), sea o no parte, para fines de vista o juicio (Regla 40).

7. Nada impide que se cite a un codemandado todavía no emplazado cuando la citación persigue **finés probatorios**, no la imposición de responsabilidad. Ello es práctica común en procesos de injunction donde la urgencia exige testimonio inmediato.

8. **La información solicitada es esencial y no puede obtenerse de otro modo menos oneroso ya que este Tribunal debe atender el hecho del porque la continua inobservancia de sus ordenes en el caso de autos; hecho que para esta parte parece estar bien claro.**

9. La OGPe posee el expediente administrativo de las cinco pre-consultas, así como los criterios que fundamentaron las resoluciones denegatorias de intervención.

10. Alegadamente el Municipio de Carolina atiende sobre la tramitación de dos de las pre-consultas que le fueron referidas, extremo admitido por la propia CFSE. Por lo que es como extremo raro que las intervenciones presentadas que fueron dirigidas a estas dos preconsultas no le fueran remitidas.

11. De igual manera es igualmente raro que no se haya presentado una consulta con todas las controversias y fuera presentada de forma fraccionada.

12. Sin el testimonio directo de dichos organismos, el caso claramente carecerá de la transparencia necesaria para evaluar la legalidad de los permisos, los tramites llevados a cabo por la CFSE y la alegada violación al marco de la Ley 161-2009.

13. Por otro lado, la CFSE se limita a repetir que las pre-consultas “no son determinación final” y que las agencias “no han sido emplazadas”. Ni uno ni otro planteamiento constituye base jurídica para anular citaciones debidamente expedidas por el foro. No obstante esta extraño que la CFSE usa el mismo planteamiento por el cual la OGPe escogió ignorar las ordenes de este Tribunal, pero ahora para forzar que se espere a la expedición de la preconsulta.

14. No le debe extrañar a este Honorable Tribunal ahora la OGPe le dé tracto expedito a la pre consulta, con una opinión trillada que pudiéramos adelantar, solo para no permitir la citación del 20 de mayo.

15. Si la CFSE teme exceso o irrelevancia, es una **moción de orden protectora** puntual, no la supresión total de la prueba lo que procede

16. **El intento de la CFSE revela un propósito dilatorio.** Resulta evidente que la verdadera motivación de la CFSE es evitar el escrutinio público de sus actuaciones y retrasar la divulgación de documentos que podrían confirmar irregularidades en la concesión de permisos. El Tribunal debe rechazar tal estrategia que atenta contra la economía procesal y del principio de transparencia.

17. La CFSE no aporta fundamento jurídico ni fáctico que amerite revocar citaciones ordenadas por este Tribunal tras evaluación de las circunstancias del caso. Al contrario, la transparencia y celeridad que exige un interdicto de la naturaleza aquí ventilada demandan la comparecencia de la OGPe y del Municipio de Carolina para aclarar, bajo juramento, la situación de las pre-consultas y los permisos en controversia.

Por todo lo anterior, ELI S.E. solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal que :

1. **Deniegue en su totalidad** la “Moción en Oposición” presentada por la CFSE.
2. Reitere la vigencia de las citaciones expedidas a la OGPe y al Municipio de Carolina, advirtiéndole que su incumplimiento conllevará las sanciones correspondientes.
3. Tenga por **conforme** la evidencia anexa que acredita el diligenciamiento de ambas citaciones.
4. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda para asegurar la comparecencia de los representantes citados y la producción íntegra de los expedientes administrativos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2025.

CERTIFICO que en esta misma fecha he radicado la presente y notificado copia fiel a todas las partes comparecidas mediante el sistema electrónico del Tribunal.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com
 1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055

